

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1836/2533

เด็กชายกฤษฎ ชาญธรรม กับพวก

โจทก์

นางชนิดา พลอยศรี

จำเลย

เด็กชายกฤษฎ ชาญธรรม ที่ 1 ร้อย

ตำรวจโทจ่านงค์ ชาญธรรม ที่ 2

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับ

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ในเรื่องค่าเสียหายนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ได้รับชำระเงินจำนวน 9,441 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 9,441 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป และให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์เท่าที่โจทก์ชนะคดีโดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาทนั้น แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเป็นว่าให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,533 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลเป็นพับทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นการแก้ไขมาก อีกทั้งโจทก์ทั้งสอง ก็แสดงหลักฐานและใบเสร็จการเสียเงินของโจทก์ทั้งสองเป็นจำนวนเงินมากกว่าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชดใช้ให้แก่

โจทก์ทั้งสองโจทก์จึงต้องฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณา พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 9,441 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 9,441 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,533 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 90)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 92)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองยื่นฎีกาวันที่ 17 กรกฎาคม 2533 โดยทำฎีกามีข้อความว่า รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว และศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ของโจทก์ทั้งสองในวันเดียวกับที่โจทก์ทั้งสองยื่นฎีกา ถือว่าโจทก์ ทั้งสองทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2533 โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2533 จึงเกินกำหนด 10 วัน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจาระห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองยื่นฎีกาวันที่ 17 กรกฎาคม 2533 โดย
ทำฎีกามีข้อความว่า รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว และศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งไม่รับฎีกา ของโจทก์ทั้งสองในวันเดียวกับที่โจทก์ทั้งสองยื่นฎีกา ถือว่าโจทก์ ทั้ง
สองทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2533 โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2533 จึงเกินกำหนด
10 วัน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วย
มาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ประกาศนั ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ